

0013924-77.2014.8.26.0361

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 255/2014 - 3º Distrito Policial de Mogi das Cruzes, 1150/2014 - 3º Distrito Policial de Mogi das Cruzes

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID MEDEIROS PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

DAVID ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0013924-77.2014.8.26.0361 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0013924-77.2014.8.26.0361

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 255/2014 - 3º Distrito Policial de Mogi das Cruzes, 1150/2014 - 3º Distrito Policial de Mogi das Cruzes

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID MEDEIROS PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

DAVID MEDEIROS PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, porque segundo apurado, no dia 18 de setembro de 2014, em horário incerto, porém entre às 11h30 e 13h30, na Rua José Osório Valle, 41, Casa 03, Vila Pauliceia, no município e comarca de Mogi das Cruzes, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa, bens alheios móveis, descritos no boletim de ocorrência de fls. 03/09, de propriedade de Abdul Amir Hassan Youssef, no interior da residência deste. A denúncia foi recebida em 09 de setembro de 2016 (fls. 198).

Em 26 de outubro de 2017 ocorreu a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, com fulcro no artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 266). Citado às fls. 303.

Houve o levantamento do prazo prescricional em 19 de setembro de 2019 (fls. 314). Resposta à acusação fls. 307.

Mantido o recebimento da denúncia, prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls. 319).

Durante a instrução processual, foram ouvidas a vítima, uma testemunha e interrogatório do réu por meio do sistema audiovisual, de acordo com artigo 405, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal.

As partes apresentaram memoriais (fls. 456/460 e 468/471).

É o relatório. Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls.

03/09, informações das operadoras de telefonia de fls. 76/84, laudos periciais de fls. 94/104 e 150/160, e pela prova oral colhida.

A autoria é incontestada.

Em Juízo, a vítima Abdul Amir Hassan Youssef disse que saiu da residência por volta de 11h00, tendo trancado os portões. Foi buscar a sua esposa no horário de almoço, por volta de 13h30, e quando retornou viu o portão elétrico da entrada, a porta da sala e a porta da lavanderia, tudo arrebentado. Estava tudo virado dentro do imóvel. A polícia foi acionada. O perito constatou algumas digitais junto às caixas de joias e relógios, assim o réu foi identificado e preso. Não recuperou os bens subtraídos, sofreu um prejuízo de R\$35.000,00.

O perito Sebastião Hamilton de Oliveira Júnior disse que se recorda do furto na residência. Compareceu ao local e encontrou tudo revirado. Coletou impressões digitais, que foram devidamente embaladas, lacradas e encaminhadas juntamente com o laudo à Autoridade Policial. Não se recorda em quais objetos coletou as digitais e nem sua conclusão. Fez o levantamento e coleta, mas a pesquisa fora o papiloscopista do IIRGD.

O acusado David de Medeiros Pereira alegou que nunca teve em Mogi das Cruzes. Não subtraiu os objetos.

Com efeito, o conjunto probatório amealhado é muito seguro e coeso, capaz de resistir aos questionamentos por parte da defesa, sendo inviável o acolhimento da alegada insuficiência probatória.

As testemunhas não conheciam o réu anteriormente e não tinham qualquer motivo comprovado para prejudicá-lo gratuitamente. Sendo assim, considero-os plenamente confiáveis.

No mais, o laudo pericial papiloscópico concluiu que as digitais colhidas às fls. 94/104, submetidas a confronto com a base de dados do Sistema Automatizado de Identificação de Impressões Digitais - AFIS, coincide com a digital do polegar esquerdo de David Medeiros Pereira (fls. 150/160), sendo bastante a demonstrar a

presença do acusado no local do crime.

Além disso, possível verificar, pela identificação do IMEI do celular subtraído, e informações providas pela operadora TIM às fls. 76/84, que posteriormente foi habilitado chip de Maria das Dores de Medeiros (mãe do réu) no aparelho.

Como se vê, a negativa dos fatos pelo réu resta isolada no conjunto probatório.

Por fim, a qualificadora prevista no inciso I, do §4º, do artigo 155, do Código Penal foi devidamente comprovada, tanto pela prova testemunhal, quanto pela prova pericial, indicando que o acesso ao interior do imóvel se deu por via anormal, eis que houve danos nas portas e fechaduras (fls. 94/104).

Certas autoria e materialidade, passo a dosar a pena.

Na primeira fase, atentando aos critérios norteadores da fixação das penas previstos no artigo 59, do Código Penal, observo que o réu é portador de maus antecedentes criminais, mas que será analisado na próxima fase. Assim, fixo a pena em seu mínimo legal de 02 anos de reclusão, e 10 dias-multa.

Na segunda fase do cálculo, presente a agravante da reincidência, aumento a pena em 1/6, perfazendo 02 anos e 04 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição.

O regime inicial será o semiaberto, eis que suficiente para reprovação e prevenção do delito ora praticado, sendo, ademais, o acusado reincidente, observando-se, dessa forma, o disposto no artigo 33, §3º, do Código Penal.

Pelo mesmo motivo (reincidência), incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito, ou mesmo a suspensão condicional da pena.

Ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu DAVID MEDEIROS PEREIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Solto por este processo, poderá o acusado recorrer em liberdade.

Deixo de fixar o valor mínimo de indenização para reparação dos danos causados pela infração, conforme inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal, diante da ausência de pedido formulado pelo Ministério Público nesse sentido.

Por fim, impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista.

Após o trânsito em julgado:

- (i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;
- (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;
- (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;
- (iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);
- (v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Mogi das Cruzes, 28 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA